宾阳县国道322线1994KM+960M处“6•15”一般道路交通事故调查

发布时间：2022-11-07 11:10 来源： 宾阳县应急管理局

2019年6月15日11时10分，广西宾阳县富东运输有限责任公司一辆营运性车辆桂AG****3号中型自卸货车，在我辖区境内322线1994KM+96路交通安全事故，造成一人死亡。事故直接经济损失91.04735万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和路运输条例》的有关规定，宾阳县人民政府批准成立了宾阳县2019年至2020年一般生产安全事故积案调查组（以下简称事故调查组），由县政府办县公安局交管大队、县司法局、县人社局、县交通运输局、县总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料和综合分析，经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定，宾阳县国道322线1994KM+960M处“6·15”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年6月15日11时10分，黄炳杰驾驶桂A****3号中型自卸货车沿国道322线由柳州方向往南宁方向行驶,至国道322线1994KM+960M处(宾因其所驾车辆占道行驶，遂与对向行驶由韦新成驾驶的桂A****5号重型自卸货车发生碰撞，造成两车不同程度损坏以及黄炳杰、韦新成受伤，其中韦效于事故发生当天13时20分死亡的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，黄炳杰拨打122和120指挥中心。接到事故报案后，交管大队、急救中心派员到达现场进行处置，事故现场未造成交通中断和堵塞定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、桂A**3号中型自卸货车，**车主:广西宾阳县富东运输有限责任公司，住址:广西宾阳县商贸城城东大道东小区，车辆道路运输证450126511170号，已购买商业险、强制险。该车辆年度安全检验情况:经宾阳县车辆管理所查证，桂A****3号中型自卸货车于2019年6月15日时，效期:2019年4月30日至2020年4月30日。

2、桂A**5号重型自卸货车，**车主:广西顺发物流有限公司，住址:广西南宁市良庆区银海大道958号，保险公司:华安财产保险股份有限公司南宁

（二）车辆驾驶人基本情况

1、桂A****3号中型自卸货车驾驶员黄炳杰，男，36岁，户籍所在地:广西宾阳县王灵镇，现住址:广西宾阳县黎塘镇，准驾车型:A2E，驾驶证有日至2025年9月23日。

2、桂A****5号重型自卸货车驾驶员韦新成，男，30岁，户籍所在地和生前实际住址:广西宾阳县宾州镇，准驾车型:B2，驾驶驶证有效期:2017年月6日。

（三）道路和交通环境状况

事故现场位于国道322线1994KM+960M(宾阳县邹圩镇路段)，现场道路为南北走向，往南为南宁方向,往北为柳州方向，现场道路中间单虚线两一条机动车和一条路肩,宽分别为370CM、220CM，现场道路东西两侧路边各有一个乡村路口，现场路面为柏油路面，路面潮湿，现场道路平直，行

（四）事故有关企业情况

宾阳县富东运输有限责任公司成立于2007年8月2日，营业执照统一社会信用代码:91450126664818040H;企业性质:有限责任公司（自然人投
址:宾阳县商贸城城东大道东小区（县公路运输管理所办公大楼一楼）;法定代表人:黄有熙;注册资金:500万元，营业期限为：长期。企业道路经营许可
南字450126100006，经营许可有效期至2024年5月14日，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）。

（五）检验鉴定情况

1、 A****3号中型自卸货车检验鉴定情况

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对该车进行技术鉴定，结论是桂 A****3号中型自卸货车制动系效能不符合技术标准;桂A****3号中型自卸货车转
桂A****3号中型自卸货车行驶系效能不符合技术标准;桂A****3号中型自卸货车各照明信号装置齐全，未发现照明信号装置存在异常。

2、桂A****5号重型自卸货车检验鉴定情况

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对该车进行技术鉴定，结论是桂 A****5号重型自卸货车制动系效能符合技术标准;桂A****5号重型自卸货车转向
A****5号重型自卸货车行驶系效能不符合技术标准;桂A****5号重型自卸货车前部照明信号装置损坏，系事故造成，未发现其余照明信号装置存在异常

3、死者死亡鉴定意见

经委托广西众邦司法鉴定中心对死者进行死亡鉴定，鉴定意见书意见:被鉴定人韦新成符合重型颅脑损伤及失血性休克死亡。

（六）事故车辆企业履职情况

宾阳县富东运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度并开展有安全生产教
建立及发布公司安全管理制度；开展有隐患排查工作和编制有应急预案并参加有应急演练；已按时对事发车辆进行年检和二次保养，已安排人员管理
时监控车辆行驶状态，已保障企业安全生产资金投入。

三、事故原因

（一）事故发生的原因分析

黄炳杰驾驶制动不良的A****3号中型自卸货车在会车过程中占道行驶，与对向车道行驶的桂A****5号重型自卸货车发生碰撞。

（二）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、黄炳杰驾驶中型自卸货车会车过程中占道行驶，且所驾的车辆制动不良,其交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条:“机
行右侧通行。”和第二十一条:“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符
安全隐患的机动车。”之规定,单方过错作用造成事故，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项的规定，建议:黄炳杰承担此事故

2、韦新成在此事故中无责任。

（三）事故直接原因

黄炳杰驾驶中型自卸货车会车过程中占道行驶，是导致事故发生的直接原因，所驾车辆机件不符合技术标准加重了事故的伤害。

四、相关人员和单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和
路运输条例》等有关法律法规，建议对宾阳县国道322线1994KM+960M处“6·15”一般道路交通事故相关责任人员和单位作如下处理：

（一）黄炳杰驾驶中型自卸货车会车过程中占道行驶，所驾车辆机件不符合技术标准加重了事故的伤害。其违法行为对事故发生负有责任，建议
法处理。

（二）宾阳县富东运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度并开展有安全
按要求建立及发布公司安全管理制度；开展有隐患排查工作和编制有应急预案并参加有应急演练；已按时对事发车辆进行年检和二次保养，已安排人
统，实时监控车辆行驶状态，已保障企业安全生产资金投入。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企业主体责任不到
生的管理问题，建议免于处罚。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

宾阳县富东运输有限责任公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，严格按照安全生产规
产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度，杜绝驾驶员未按照驾驶证载明的准驾车型

行为；增强驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

宾阳县2019年至2020年

一般生产安全事故积案调查组